

REGULAMENTO DE TARIFAS E TARIFÁRIO – 2021 DA APGB - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA GUINE-BISSAU

Bissau, Abril de 2021

Preâmbulo

As transformações políticas, económicas e sociais registadas nos últimos anos no país tem exigido da actividade económica dos portos uma dinâmica intensa de reformas estruturais, designadamente: a revisão do quadro legal regulamentar do sector, cujas disposições se demostram inadequadas e ineficazes à actual conjuntura e exigências dos transportes marítimos, bem como de investimentos estruturantes em infra-estruturas, equipamentos, formação e capacitação dos recursos humanos.

A árdua tarefa da APGB - Administração dos Portos da Guiné-Bissau em modernizar as infra-estruturas e reequipar o seu parque de equipamentos, a fim responder de forma eficiente as necessidades do país em termos portuários, só se torna possível com uma política bem delineada de actualização tarifária que não afecte a competitividade do país em geral e, do porto de Bissau em particular, e, sobretudo, tenha um impacto mínimo sobre o preço dos bens importados e/ou exportados.

No seguimento dessas grandes opções estratégicas definidas pela empresa, torna-se necessária a adopção de uma ferramenta que estabelece novas regras da exploração económica dos portos com vista a garantir a solidez financeira da empresa, os investimentos previstos e compromissos assumidos e responder à satisfação dos seus vários actores, dando prosseguimento aos desafios do sector.

Assim sendo, o presente Regulamento de Tarifas e Tarifários que estabelece as normas que enquadram a utilização dos vários serviços disponibilizados, bem como as respectivas tarifas aplicáveis, designadamente nas áreas de exploração portuária, fornecimentos de água, energia e equipamentos, pretende ser um instrumento estratégico da política da empresa em todas as suas vertentes e, como tal, inserido na estratégia de desenvolvimento e de exploração dos portos concorre pela prossecução dos seguintes objectivos:

- Maximizar as receitas para que estas possam de forma progressiva assegurar a cobertura dos custos e garantir a iliquidez de financiamento dos investimentos;
- Reforçar a capacidade de protecção e segurança na área de jurisdição de APGB;
- Aumentar o nível de prestação dos pilotos garantindo maior segurança nas manobras de atracação e desatracação dos navios dentro da zona de jurisdição de APGB;
- Contribuir para a melhoria do desempenho dos recursos humanos, das infra-estruturas e equipamentos portuários, optimizando a sua utilização conjunta;

- Contribuir para a melhoria da produtividade e do nível de prestação de serviços portuários;

A presente actualização enquadra-se nas boas práticas logísticas, éticas e de relacionamento comercial transparente. Nesta perspectiva, e considerando as melhorias preconizadas na operação portuária, atribui-se um papel mais relevante ao armador no suporte dos custos portuários e posterior ligação com os agentes de navegação e transitários, que se relacionam com cliente final, evitando, deste modo a cobrança directa aos inúmeros pequenos clientes finais (Carregadores), que não têm dimensão e regularidade relevantes.

O Presente instrumento, que estará em vigor durante o ano 2021, e que será actualizado e aprovado anualmente, pretende-se, seguindo as melhores praticas, adoptar um quadro tarifário simples e de fácil aplicação, incidindo estes principalmente sobre o armador e o agente, reduzindo assim, a burocracia e tornando as operações em terra mais eficientes.

Finalmente, pretende-se que o presente nível tarifário seja suficiente para manter a sustentabilidade do único porto comercial do país, por forma a garantir o equilíbrio, a manutenção e o seu desenvolvimento, devendo a melhoria da eficiência da APGB e dos serviços portuários, com os privados e as diversas entidades, constituir a chave principal para a competitividade e a redução da factura portuária.

Assim, entre os pontos mais relevantes que constam da presente revisão do Regulamento de tarifas e tarifário, pode-se destacar:

1. Em matéria de preços, tendo em conta uma visão comercial e operacional, a proposta de dar continuidade aos propósitos já anteriormente fixados, como sejam a equidade perante as diferenças do porte dos navios, a diferenciação mínima das tarifas aplicadas nos horários normais do trabalho e horas extraordinárias, numa indicação clara de que o porto é um espaço de trabalho ininterrupto.
2. Uma alteração significativa na armazenagem, em que se propõe o agravamento da tarifa de armazenagem de mercadorias no porto, a fim de desencorajar os importadores a reterem as suas mercadorias no recinto portuário para além do tempo necessário ao seu desalfandegamento como tem acontecido, tornando-o apenas em local de trânsito de mercadorias e não de armazenamento.
3. A introdução de uma nova tarifa na categoria de carga geral para a matéria-prima destinado ao fabrico de cimento e similares.
4. A fixação de um novo escalão de tarifa para o serviço de pilotagem na área de jurisdição de APGB.
5. A tarifa de estacionamento ajustada e de acostagem actualizada de modo a justificar os investimentos realizados a nível do cais.

6. A tarifa de utilização de báscula actualizada por forma a atender á alteração á Convenção Safety of Life at Sea (SOLAS), da IMO, que impõe a obrigatoriedade de pesagem dos veículos com carga e máquinas antes do embarque.

7. Benefício para os armadores no capítulo de estacionamento com as reduções significativas para as embarcações/navios que estacionem por um período prolongado a espera de ordens para acostar.

8. Introdução de um conjunto de correcções ao regulamento de tarifas e tarifário em vigor com objectivo de eliminar algumas omissões, facilitar a sua compreensão pelos utentes e ainda tornar mais simples a sua aplicação.

CAPITULO I **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Artigo 1º

Âmbito de aplicação

1. A Administração dos Portos da Guiné-Bissau, adiante designada por APGB cobrará, dentro da sua área de jurisdição, pela utilização das suas instalações e equipamentos, por fornecimento de bens e prestação de serviço Orelativo a exploração económica dos portos, as tarifas previstas no presente Regulamento.

2. Aos valores das tarifas previstas neste Regulamento não se aplica o IGV (Imposto Geral sobre o Valor) nos termos da legislação em vigor.

Artigo 2º

Interpretação dos termos

Para os efeitos da aplicação do presente Regulamento constam, em anexo, a interpretação dos termos usados.

Artigo 3º

Competências da APGB

Sem prejuízo das situações previstas no presente Regulamento, ou na legislação especial, compete ao Director Geral da APGB deliberar nomeadamente sobre:

- a) Resolução de casos omissos;
- b) Prestação de serviços mediante ajuste prévio;
- c) Serviços prestados fora da zona do porto;
- d) Serviços prestados em operações de salvamento, assistência em embarcações em perigo, incêndio a bordo e outros da mesma natureza;
- e) Exigibilidade de pagamento antecipado de tarifas ou garantia prévia do

seu pagamento.

Artigo 4º

Utilização de pessoal

1. Salvo disposição expressa em contrário, as tarifas incluem sempre custo de utilização de pessoal indispensável à execução do serviço e a ele afecto pela autoridade portuária.
2. Quando for utilizado pessoal, para além do previsto no número anterior, será aplicada a tarifa de pessoal prevista no presente Regulamento.

Artigo 5º

Unidades de medida

1. As unidades de medida aplicáveis são:
 - a) Quantidade: unidade de carga;
 - b) Massa: tonelada métrica (T);
 - c) Volume: metro cubico (m³);
 - d) Área: metro quadrado (m²);
 - e) Comprimento: metro linear (m);
 - f) Tempo: hora (h), dia, mês e ano;
 - g) Dimensão dos navios ou embarcações: arqueação bruta (GT).
2. Para efeito da aplicação das tarifas, a arqueação bruta (GT), o comprimento fora a fora e a boca de sinal das embarcações e navios são as constantes do Certificado de Arqueação emitido de acordo com a Convenção Internacional sobre a Arqueação dos Navios de 1969 ou, na sua falta, sucessivamente, do “Lloyd`s Register of Shipping” ou do “Det Norske Veritas – Register Book”.
3. Salvo disposição expressa em contrário, as unidades de medida estabelecidas para aplicação do presente Regulamento são indivisíveis, considerando-se o arredondamento por excesso.
4. As medições directas, efectuadas pela autoridade portuária ou por outras entidades por ela reconhecidas, prevalecem sobre as declaradas.

Artigo 6º

Requisição de serviços

1. A prestação de serviços será precedida de requisição a efectuar pelos meios e nos termos definidos no Regulamento de Exploração Comercial dos portos, sendo da responsabilidade dos requisitantes o pagamento das respectivas tarifas.

2. As normas e prazos para a requisição, alteração e cancelamento de serviços e eventuais penalizações serão fixados pela APGB.

Artigo 7º

Cobrança das tarifas

1. As tarifas serão cobradas imediatamente após a prestação de serviços, salvo se outro procedimento for determinado pela APGB.

2. A APGB, sempre que o entenda conveniente, para salvaguarda dos interesses da autoridade portuária, poderá exigir a cobrança antecipada das tarifas ou que seja previamente assegurado, designadamente, por depósito ou garantia bancaria, o pagamento de quaisquer quantias que lhe possam vir a ser resultantes da aplicação das tarifas.

3. No caso de existirem facturas vencidas e não pagas ou risco de boa cobrança de serviços prestados ou a prestar, a APGB poderá tomar as medidas adequadas a protecção dos seus créditos, designadamente as previstas nos números seguintes:

4. Iniciada qualquer operação, a APGB pode não conclui-la e, tratando-se do levantamento de mercadorias, poderá determinar a sua retenção, se o cliente não tiver efectuado o pagamento antecipado, a garantia bancaria ou a caução de acordo com o disposto no número 2.

5. O valor das mercadorias retidas nos termos do número anterior não deve exceder o montante das dívidas, salvo nos casos de mercadorias de natureza indivisível, previstos nos termos legais.

6. Em conformidade com os termos legais, a APGB pode solicitar as autoridades competentes que não autorizem a saída de qualquer navio cujo armador ou operador seja responsável por pagamentos devidos á APGB, enquanto os mesmos não forem liquidados ou salvaguardados por garantia bancaria, caução ou fiança idónea.

7. As tarifas poderão ainda ser liquidadas por terceiros, em representação dos sujeitos passivos, nos termos legais.

8. Em caso de cobrança coerciva, será debitada uma importância mínima a fixar pela APGB, que acrescerá à importância da factura, para execução contenciosa, equivalente aos custos inerentes ao processo de cobrança.

9. O valor mínimo de facturação é de 2.000 Fcfa por forma a cobrir as despesas administrativas.

10. A liquidação da factura efectuar-se-á no prazo máximo de sete dias após da sua recepção.

Artigo 8º

Reclamação de facturas

1. A reclamação do valor de uma factura, desde que apresentada dentro do prazo nela indicada, suspenderá o pagamento na parcela ou parcelas objecto de reclamação, ficando o montante restante sujeito a cobrança dentro do referido prazo de pagamento.
2. Expirando o prazo previsto para o pagamento de uma factura, a cobrança estará sujeita à aplicação de juros de mora à tarifa legal.
3. Em caso de indeferimento da reclamação, as importâncias reclamadas serão acrescidos os juros de mora à tarifa legal, a contar da data limite para o pagamento da factura.
4. Em caso de cobrança coerciva, será debitada uma importância mínima a fixar pela APGB, que acrescerá à importância da factura, para execução contenciosa, equivalente aos custos inerentes ao processo de cobrança.

CAPITULO II

ESTACIONAMENTO E ACOSTAGEM DE NAVIOS

Artigo 9º

Tarifa de estacionamento no porto

1. Todo o navio que ocupe um lugar na área molhada sob jurisdição da APGB, está sujeito ao pagamento de uma tarifa, designada por tarifa de estacionamento, calculada por unidade de arqueação bruta (GT) constantes dos respectivos certificados emitidos de acordo com as convenções internacionais vigentes, por dia e por tipo de navio, de acordo com a tabela seguinte:

TABELA I - ESTACIONAMENTO DE NAVIOS	
Navios de pesca	40
Navios de passageiros	60
Navios de carga	80
Navios Tanque	80

2. Para efeitos da aplicação da tarifa de estacionamento, a contagem de tempo inicia-se e termina, respectivamente, quando o navio entra e sai do porto.

Artigo 10º

Isenções e reduções

1. São isentos da tarifa de estacionamento:
 - a) Os navios-hospital;
 - b) Os navios de guerra, nacionais ou estrangeiros;
 - c) As embarcações de recreio;

- d) As embarcações de pesca artesanal;
 - e) As embarcações de navegação de tráfego local;
 - f) Os rebocadores nacionais que se empreguem nos serviços normais do porto;
 - g) Os navios em missões científicas, culturais ou beneméritas de carácter internacional, quando o requeiram;
 - h) Os navios que entrem no porto exclusivamente para desembarcarem náufragos, tripulantes ou passageiros feridos ou doentes, unicamente pelo tempo indispensável à efectivação do desembarque;
 - i) Os navios arribados;
 - j) Os navios nacionais desarmados ou condenados para demolição ou venda.
2. Os navios de carga de linha regular beneficiam de uma redução de 30% a partir da sexta escala em relação a tarifa referida no número anterior.
 3. Os navios de pesca industrial com pavilhão nacional beneficiam de uma redução de 20% em relação a tarifa referida no número 1.
 4. Os navios, quando fundeados, beneficiam de uma redução de 25% em relação a tarifa referida no número 1.

5. **Estacionamento prolongado em fundeadouro** - As embarcações ou navios que prolongadamente estacionem em fundeadouro para receber ordens beneficiam de uma redução de 40% da tarifa de estacionamento aplicável a navios, enquanto durar a situação e sempre que autorizada pela APGB.

Artigo 11º

Tarifa de acostagem no porto

1. Todo o navio que ocupe ou acoste nos cais, pontes ou embarcadouros flutuantes está sujeito, nos termos do Regulamento de Exploração Comercial em vigor, ao pagamento de uma tarifa, designada por tarifa de acostagem, aplicável por metro de comprimento fora-a-fora do navio e por dia, de acordo com a tabela seguinte:

TABELA II - ACOSTAGEM DE NAVIOS	
Navios de pesca	3.000
Navios de passageiros	4.000
Navios de carga	5.280
Navios –Tanque	5.280

Artigo 12º

Isenções e reduções

2. São isentos da tarifa de acostagem:

- a) As embarcações à vela ou a remos até 10 TAB;
 - b) As embarcações de qualquer natureza, pertencentes a associações nacionais ou estrangeiras de desportos, desde que possuam local próprio de amarração;
 - c) Os navios de guerra, nacionais ou estrangeiros;
 - d) As embarcações de pesca artesanal ou de tráfego local que possuam avença anual;
 - e) As embarcações com arribadas forçadas, quando devidamente justificadas, e cuja permanência no cais não seja superior a uma hora.
3. Beneficiam de uma redução de 20% (vinte por cento) em relação à tarifa de acostagem as embarcações que ficarem acostadas por fora de outras por falta de postos de acostagem.

Artigo 13º

Avença anual

1. As embarcações nacionais de pesca artesanal ou de tráfego local poderão ser concedidas uma avença anual indivisível, estabelecida à razão de 3.750 Fcfa por tonelada de arqueação bruta, segundo os elementos fornecidos pela Capitania dos portos.
2. A avença anual referida no número anterior não dá direito a qualquer prioridade na acostagem, ficando as embarcações nessas condições sujeitas as disposições constantes no Regulamento de Exploração Comercial em vigor.

CAPITULO III

USO DO PORTO

Artigo 14º

Tarifa de utilização do porto

1. Sobre todas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas dentro da área de jurisdição da APGB incide a tarifa de utilização do porto pelo uso das infra-estruturas relativas à operação de navios, cargas e passageiros e, ainda, pela segurança e conservação do ambiente, nos termos do Regulamento de Exploração Comercial em vigor.
2. As cargas que utilizem o porto estão sujeitas as tarifas unitárias fixadas de acordo com as categorias e tipos constantes do quadro seguinte:

TABELA II – TARIFA DE ATUALIZAÇÃO DO PORTO								
Nº	CATEGORIA DE CARGA	UNIDADE	IMPORTAÇÃO	EXPORTAÇÃO	TRÂNSITO	TRANSBORDO	BALDEAÇÃO	
							PORÃO/PORÃO	PORÃO/CAIS/ PORÃO
PRODUTOS ANIMAIS								
1	Gado miúdo	U	150	150	150	90	60	90
2	Gado grosso	U	300	300	300	180	120	180
GRANEIS LÍQUIDO								
3	Combustível a granel	T	1.200	1.200	1.200	900	600	900
GRANEIS SÓLIDOS								
4	Arroz, milho e farinha trigo	T	1.450	1.450	1.450	870	580	870
5	Pedras, areias e cascalho	T	495	495	495	297	198	297
6	Matéria prima para o fabrico de cimento e similares	T	264	264	264			
CARGA GERAL								
7	Cimento	T	1.100	1.100	1.100	825	440	825
8	Ferros e similares	T	1.056	1.056	1.056	634	422	634
9	Torros de madeira	T/m³	2.500	2.500	2.500	1.500	1.000	1.500
PRODUTO AGRÍCOLA								
10	Excepto 4, 11 e 12	T	600	600	600	360	240	360
11	Castanha de caju	T	1.815	1.815	1.815	1.090	726	1.090
12	Algodão e sisal em fardos	T	750	750	750	450	300	450
PRODUTO DE PESCA								
13	Excepto 13	T	900	900	900	540	360	540
14	Camarão e crustáceos	T	2.625	2.625	2.625	1.575	1.050	1.575
OUTRAS MERCADORIAS								
15	Não especificadas	T	2.475	2.475	2.475	1.485	900	1.485
MAQUINAS E MEIOS DE TRANSPORTES								
16	Veículos ligeiros	T	1.500	1.500	1.500	900	600	900
17	Outros veículos	T	3.125	3.125	3.125	1.875	1.250	1.875
18	Veículos com carga	T	4.000	4.000	4.000	2.400	1.600	2.400
CONTENTORES								
19	Cheio <= 20”	U	8.190	8.190	8.190	4.914	3.276	4.914
20	Cheio > 20”	U	16.380	16.380	16.380	9.828	6.552	9.828
21	Vazio <= 20”	U	6.300	6.300	6.300	3.780	2.520	3.780
22	Vazio > 20”	U	12.600	12.600	12.600	7.560	5.040	7.560

3. A tarifa de porto devida pelas mercadorias desembarcadas constitui encargo de recebedor e a das embarcadas do carregador ou os respectivos representantes legais.

Artigo 15º

Isenções e reduções

4. Beneficiam de isenção da tarifa de utilização do porto:
- a) Os materiais destinados a equipar e beneficiar as infra-estruturas portuárias;
 - b) Os materiais destinados à iluminação das bóias e faróis;
 - c) Os caixões ou urnas com despojos humanos;
 - d) Os volumes de mão e as bagagens que acompanham os passageiros;
 - e) As cargas (os mantimentos, peças de mobiliários e etc.) comprovadamente destinadas a estabelecimentos de beneficência;
 - f) As macas, auto macas e outros materiais de incêndio, quando destinados ao corpo dos bombeiros ou instituições similares;
 - g) As malas e outros recipientes de correio, cheios ou vazios;
5. As mercadorias movimentadas em regime de cabotagem entre portos nacionais beneficiam de uma redução de 50% relativamente as tarifas da tabela do número anterior.

CAPITULO IV ARMAZENAGEM

Artigo 16º

Tarifa de armazenagem de mercadorias

1. A tarifa de armazenagem é devida pelos serviços prestados à mercadoria, designadamente pela ocupação de espaços descobertos, cobertos, armazéns e terraplenos dentro da área de jurisdição e exploração portuária.
2. Pela armazenagem de mercadorias a descoberto ou a coberto em terraplenos ou armazéns classificadas como carga geral são devidas por tonelada ou metro cúbico e por períodos de 10 dias indivisíveis, as tarifas da tabela seguinte:

TABELA IV – ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS				
PERIODO DE ARMAZENAGEM		VALOR (FCFA)	TRÂNSITO	CABOTAGEM
			BALDEAÇÃO	PORTOS
		IMPORTAÇÃO	EXPORTAÇÃO	PORTOS
1º	Até dez dias úteis	0	0	0
2º	De 11 a 20 dias	780	585	390
3º	De 21 a 30 dias	2.220	1.665	1.110
4º	De 31 a 40 dias	4.140	3.105	2.070
5º	De 41 a 50 dias	6.540	4.905	2.270
6º	De 51 a 60 dias	10.260	7.095	5.130
7º	De 61 a 70 dias	14.640	10.980	7.320
8º	De 71 a 80 dias	17.480	14.040	9.360
9º	De 81 a 90 dias	23.280	17.480	11.640

3. Pela armazenagem de mercadorias com período superior à 90 dias, aplica-se uma tarifa de agravamento equivalente a 11.250 Fcfa por dia.
4. Pelo estacionamento de veículos, aplica-se, excepcionalmente, uma tarifa acrescida no valor de 10.000 Fcfa por dia.
5. As tarifas devidas pela armazenagem de contentores vazios nos parques ou terraplenos dentro do recinto portuário, por unidade e dia indivisível, são as seguintes:

TABELA IV/1 – ARMAZENAGEM DE CONTENTOR VAZIO			
	DESIGNAÇÃO	UNIDADE	VALOR (F.cfa/Dia)
1.	Contentor inferior a 20 pés	U	450
2.	Contentor de 20 pés	U	1.500
3.	Contentor superior a 20 pés	U	3.000

6. As condições de armazenagem a aplicar às mercadorias desembarcadas e a embarcar regulam-se, exclusivamente, pelo disposto nas alíneas seguintes:
 - a) São excluídos de qualquer espécie de armazenagem, os animais vivos que não podem permanecer nas instalações portuárias por um período superior a 12 horas;
 - b) A armazenagem de mercadoria de natureza perigosa, explosiva ou inflamável, será efectuada nos termos prescritos no Regulamento de Exploração Comercial em vigor;
 - c) As tarifas de armazenagem a descoberto são metade das referidas na tabela do n.º2 anterior;
 - d) As tarifas de armazenagem de carga especial são duplas das referidas na tabela do n.º2 anterior;
 - e) As tarifas da tabela do n.º2 anterior são também aplicáveis às mercadorias acondicionadas em contentores;
 - f) As mercadorias com despacho de saída que não forem retiradas no prazo de 48 horas passarão a pagar, até serem totalmente retiradas, as tarifas de armazenagem que lhes correspondem, acrescidas de 50%;
 - g) As tarifas a aplicar pela armazenagem incidem, em regra, sobre o peso ou volume, consoante o peso específico seja maior ou menor que a unidade. Admite-se, porém, em casos especiais e quando assim convier aos interesses do porto, que as tarifas sejam cobradas por metro quadrado ocupado;
 - h) O prazo máximo de armazenagem de mercadorias no porto é de 90 dias de acordo com as disposições da legislação aduaneira sobre o assunto;

i) Para contentores frigoríficos o período de contagem de armazenagem começa 48 (quarenta e oito) horas após a sua descarga ou antes do embarque;

j) A APGB não é responsável pelos prejuízos sofridos pelas mercadorias armazenadas, salvo no caso de negligência dos seus agentes, devidamente comprovada.

CAPITULO V **ESTIVA E DESESTIVA**

Artigo 17º

Tarifa de estiva ou desestiva de mercadorias

1. As tarifas de estiva ou desestiva de mercadorias embarcadas ou desembarcadas em regime de exportação, importação, trânsito e baldeação, são as constantes da tabela seguinte:

TABELA V – TARIFA DE ESTIVA E DESESTIVA								
Nº	CATEGORIA DE CARGA	U N I D A D E	IMPORTAÇÃO	EXPORTAÇÃO	TRÂNSITO	TRANSBORDO	BALDEAÇÃO	
							PORÃO/PORÃO	PORÃO/CAIS /PORÃO
CARGA GERAL								
1	Sacaria em slings	T	1.575	1.575	1.575	945	630	945
2	Sacaria convencional	T	2.167	2.167	2.167	1.300	867	1.300
3	Cimento em slings / paletes	T	2.270	2.270	2.270	1.362	908	1.362
4	Cimentos em saco avulso	T	3.780	3.780	3.780	2.268	1.512	2.268
5	Toros de madeira	T	2.270	2.270	2.270	1.362	908	1.362
6	Ferro e aço p/construção	T	2.270	2.270	2.270	1.362	908	1.362
7	Carga geral n/especificada	T	3.780	3.780	3.780	2.268	1.512	2.268
8	Matéria prima para fabrico de cimento e similares	T	900	900	900	540	360	540
PRODUTOS AGRICOLA								
9	Castanha de Cajú	T	2.167	2.167	2.167	1.300	867	1.300
VEÍCULOS								
10	PB <=1500KG	U	33.750	33.750	33.750	20.250	13.500	20.250
11	1500KG<PB<=3500KG	U	67.500	67.500	67.500	40.500	27.000	40.500

1 2	3500KG<PB<=5000KG	U	101.250	101.250	101.250	60.250	32.400	60.250
1 3	PB> 5000KG	U	135.000	135.000	135.000	81.000	54.000	81.000
CONTENTORES								
1 4	Vazio <=20"	U	18.900	18.900	18.900	11.340	7.200	11.340
1 5	Vazio> 40"	U	37.800	37.800	37.800	22.680	14.400	22.680
1 6	Cheio <=20"	U	78.750	78.750	78.750	47.250	30.000	47.250
1 7	Cheio>40"	U	118.125	118.125	118.125	70.875	47.250	70.875

2. As mercadorias estivadas a granel são equiparadas a carga geral não especificada para efeitos de facturação da tarifa de estiva.

3 As tarifas de estiva referidas na tabela anterior incluem todo o pessoal necessário a realização eficiente das operações dentro do horário normal de funcionamento do porto.

4. As operações de estiva ou desestiva realizadas aos Sábados, Domingos e Feriados são facturadas pelas tarifas constantes da Tabela V, acrescida dos excessos de encargos de pessoal constantes da TABELA VIII e IX.

5. A estiva ou desestiva de mercadorias perigosas ou como tal consideradas será facturada pelas tarifas constantes do n.º 7 da TABELA V, acrescida de uma sobretarifa de 15%, como compensação do subsídio a pagar ao pessoal utilizado nas operações, de harmonia com as disposições legais.

6. A estiva ou desestiva de mercadorias movimentadas em regime de cabotagem decorre por conta dos consignatários das mesmas, sendo-lhes apenas facturado o pessoal e o equipamento utilizado nas operações.

7. As tarifas de estiva referidas na TABELA V, não incluem o equipamento que eventualmente haja necessidade de utilizar dentro ou fora dos porões do navio.

CAPITULO VI TRAFEGO DE MERCADORIAS

Artigo 18º

Tarifa de trafego directo de mercadorias

1. As tarifas de tráfegos directo de mercadorias embarcadas ou desembarcadas em regime de exportação, importação, transito e baldeação, são as constantes da tabela seguinte:

TABELA VI – TARIFA DE TRAFEGO DIRECTO								
(Trafego directo – quando a mercadoia passa directamente do navio para o meio de transporte que a conduz para fora do porto e vice-versa)								
N.º	CATEGORIA DE CARGA	U N I D A D E	IMPORTAÇÃO	EXPORTAÇÃO	TRÂNSITO	TRANSBORDO	BALDEAÇÃO	
							PORÃO/PORÃO	PORÃO/CAIS/PORÃO
CARGA GERAL								
1	Sacaria em slings	T	1.180	1.180	1.180	708	450	708
2	Sacaria convencional	T	1.890	1.890	1.890	1.134	756	1.134
3	Cimento em slings/paletes	T	2.040	2.040	2.040	1.224	816	1.224
4	Matéria-prima p/ fabrico de cimento e similares		750	750	750	450	300	450
5	Cimentos em saco avulso	T	3.150	3.150	3.150	1.890	1.260	1.890
6	Toros de madeira	T	3.150	3.150	3.150	1.890	1.260	1.890
7	Ferro e aço p/construção	T	3.150	3.150	3.150	1.890	1.260	1.890
8	Carga geral n/especificada	T	3.150	3.150	3.150	1.890	1.260	1.890
9	Mercadorias a Granel	T	3.150	3.150	3.150	1.890	1.260	1.890
PRODUTOS AGRICOLA								
10	Castanha de Cajú	T	1.970	1.970	1.970	1.182	788	1.182
VEÍCULOS								
11	PB <=1500KG	U	18.750	18.750	18.750	11.250	7.500	11.250
12	1500KG<PB<=3500KG	U	37.500	37.500	37.-500	22.500	15.000	22.500
13	3500KG<PB<=5000KG	U	56.250	56.250	56.250	33.750	22.500	33.750
14	PB> 5000KG	U	75.000	75.000	75.000	45.000	30.000	45.000
CONTENTORES								
15	Vazio <=20"	U	15.750	15.750	15.750	9.450	6.300	9.450
16	Vazio=> 40"	U	31.500	31.500	31.500	18.900	12.600	18.900
17	Cheio <=20"	U	78.750	78.750	78.750	47.250	31.500	47.250
18	Cheio=> 40"	U	118.125	118.125	118.125	70.875	47.250	70.875

2. As tarifas de tráfego directo referidas na tabela anterior incluem todo o pessoal e equipamentos necessários as operações de carga ou descarga das mercadorias, dentro do horário normal de funcionamento do porto.
3. As operações de tráfico directo realizadas aos Sábados, Domingos e Feriados são facturadas pelas tarifas constantes de TABELA VI, acrescidas dos excessos de encargos de pessoal extra constantes da TABELA VIII e IX.
4. O tráfego directo de mercadorias perigosas ou como tal consideradas, é facturado pelas tarifas constante do n.º 7 da TABELA VI, acrescido de uma sobre tarifa de 15%, como compensação de subsídio a pagar ao pessoal utilizado nas operações, de harmonia com as disposições legais.
5. O tráfego directo de mercadorias movimentadas em regime de cabotagem decorre por conta dos consignatários das mesmas, sendo-lhes apenas debitado o pessoal e o equipamento utilizado nas operações de carga ou descarga.
6. O tráfego directo de contentores está sujeito a autorização prévia da Administração, a qual será dada para mercadorias perigosas ou perecíveis e depois das autoridades aduaneiras também o terem autorizado.

Artigo 19º

Tarifa de trafego indirecto de mercadorias

1. As tarifas de tráfego indirecto de mercadorias embarcadas ou desembarcadas em regime de exportação, importação, trânsito e baldeação, são as constantes da tabela seguinte:

TABELA VI – TARIFA DE TRAFEGO INDIRECTO								
(Trafego Indirecto – quando a mercadoria é descarregada do navio para o cais e posteriormente transportada para os locais de armazenagem para depois ser conduzida para fora do porto e vice-versa)								
Nº	CATEGORIA DE CARGA	UNIDADE	IMPORTAÇÃO	EXPORTAÇÃO	TRÂNSITO	TRANSBORDO	BALDEAÇÃO	
							PORÃO/PORÃO	PORÃO/CAIS/PORÃO
CARGA GERAL								
1	Sacaria em slings	T	5.907	5.907	5.907	3.545	2.363	3.545
2	Sacaria convencional	T	7.875	7.875	7.875	4.725	3.150	4.725
3	Cimento em slings / paletes	T	7.875	7.875	7.875	4.725	3.150	4.725
4	Cimentos em saco avulso	T	11.813	11.813	11.813	7.078	4.725	7.078
5	Toros de madeira	T	11.250	11.250	11.250	6.750	4.500	6.750

6	Ferro e aço p/construção	T	11.250	11.250	11.250	6.750	4.500	6.750
7	Carga geral n/especificada	T	14.175	14.175	14.175	8.505	5.670	8.505
VEÍCULOS								
8	PB <=1500KG	U	49.500	49.500	49.500	29.700	19.800	29.700
9	1500KG <PB <=3500KG	U	94.500	94.500	94.500	56.700	37.800	56.700
10	3500KG <PB<=5000KG	U	148.500	148.500	148.500	89.100	59.400	89.100
11	PB>5000KG	U	198.000	198.000	198.000	118.800	79.200	118.800
CONTENTORES								
12	Vazio <=20"	U	47.250	47.250	47.250	28.350	18.900	28.350
13	Vazio> 40"	U	94.500	94.500	94.500	56.700	37.800	56.700
14	Cheio <=20"	U	157.500	157.500	157.500	94.500	63.000	94.500
15	Cheio> 40"	U	236.250	236.250	236.250	141.750	94.500	141.750
16	Desconsolidação	U	94.500	94.500	94.500	56.700	37.800	56.700

2. As tarifas de tráfego indirecto referidas na tabela anterior incluem todo o pessoal, excepto horas extraordinárias e equipamentos necessários as operações de carga ou descarga das mercadorias, o seu transporte e arrumação no local de armazenagem, bem como a sua entrega ou recepção ao/do consignatário das mesmas.

3. O tráfego de mercadorias transportadas em contentores de grupagem desconsolidados para os armazéns da APGB, será facturado pela tarifa de carga geral não especificada, a qual incide sobre o peso ou volume da mercadoria, não podendo este ultrapassar o triplo daquele ou proporção entre cargas.

4. O tráfego indirecto realizado fora do período normal de funcionamento do porto, é facturado pelas tarifas da TABELA VII, acrescido dos excessos de encargos do pessoal extra constante de TABELA VIII e IX.

5. O tráfego indirecto de mercadorias perigosas ou como tal consideradas, é facturado pelas tarifas constantes do n.º 7 da TABELA VII, acrescidas de uma sobre tarifa de 15%, como compensação de um subsídio a pagar ao pessoal utilizado nas operações, de harmonia com as disposições legais.

6. Quando houver necessidade de separar as tarifas de tráfego indirecto pelas componentes de "carga/descarga" e "entrega/recepção", será atribuído 70% à primeira componente e 30% à segunda.

CAPITULO VII FORNECIMENTO

Artigo 20º

Tarifas de fornecimento de pessoal

1. O fornecimento de pessoal para operações especiais de tráfego de abrir e modificar volumes, de beneficiar, baldear e passar à pá, crivar, ensacar, escolher, pesar e outros serviços não tabelados, será facturado pelas tarifas de pessoal à ordem constantes da tabela seguinte:

TABELA VIII - Para toda a carga geral

TURNOS E CATEGORIAS DE PESSOAL		VALOR F.cfa	VALOR F.cfa
		de 2ª a 6ª	Sáb., Dom e Feriados
07H 00 às 15H 00 e 15H 00 às 23H 00	Pessoal dirigente		24.200
	Pessoal especializado		19.800
	Pessoal não especializado		16.500
23H 00 às 07H 00	Pessoal dirigente	24.200	36.150
	Pessoal especializado	19.800	29.700
	Pessoal não especializado	16.500	24.750

2. Pelo fornecimento de pessoal para operações de tráfego tabeladas e realizadas aos Sábados, Domingos e Feriados são devidas as tarifas de excessos de pessoal extra nos termos da tabela seguinte:

TABELA IX - Para carga e descarga de sacarias

TURNOS E CATEGORIAS DE PESSOAL		VALOR F.cfa	VALOR F.cfa
		de 2ª a 6ª	Sáb., Dom e Feriados
07H 00 às 15H 00 e 15H 00 às 23H 00	Pessoal dirigente	0	12.100
	Pessoal especializado	0	9.900
	Pessoal não especializado	0	8.250
23H 00 às 07H 00	Pessoal dirigente	12.100	24.200
	Pessoal especializado	9.900	19.800
	Pessoal não especializado	8.250	16.500

3. A requisição de pessoal à ordem ou para realização de operações tabeladas em períodos de trabalho extra, deve ser entregue à Direcção dos Serviços da Operação Portuária até às 12H00 de dias úteis imediatamente anterior, a fim da mesma ser submetida à aprovação da Administração em tempo oportuno.

4. Em casos especiais e a pedido dos clientes, a Administração poderá autorizar, por proposta da Direcção da Operação Portuária, a constituição de

equipas-tipo para determinada natureza de mercadorias.

5. As equipas-tipo constituídas ao abrigo do número anterior devem funcionar dois períodos seguidos, no mínimo.

Artigo 21º

Fornecimento de energia eléctrica e água

1. Pelo fornecimento de energia eléctrica a navios acostados ao cais, com carácter temporário, incluindo as operações de ligar e desligar, bem como a utilização de contador, é devida a tarifa unitária composta pelo preço máximo de venda do fornecedor mais 20% e sujeita a um fornecimento mínimo de 100Kwh.

2. Pelo fornecimento de energia eléctrica a contentores frigoríficos e outras forças motrizes é devida, por dia indivisível, uma tarifa de 18.000 FCFA.

3. Pelo fornecimento de água a navios, com carácter temporário, através de tomadas no cais, incluindo as operações de ligar e desligar, bem como a utilização de contador, é devida a tarifa única de 4.000 Fcfa por metro cúbico e sujeita a um fornecimento mínimo de 5m³.

4. Pelo fornecimento de água a navios, que não seja pela APGB é devida a tarifa de 3.000 FCFA/m cúbico.

5. Em caso de fornecimento fora do horário normal de trabalho, os valores dos números anteriores serão acrescidos dos encargos extraordinários de pessoal e facturados de acordo com o previsto no artigo 20º do presente Regulamento de Tarifas.

Artigo 22º

Outros fornecimentos

1. Pelo fornecimento de impresso é devida a importância de 1.250 Fcfa.

2. Pela emissão de certidão, a pedido do interessado, é devida a importância de 15.000 Fcfa.

3. Pelo fornecimento do boletim de saída e entrada de mercadorias, é devida a importância de 500 Fcfa.

4. Pela operação de baldeação porão-cais-porão de cada tampa/escotilha do navio, é devida a importância de 480.060 Fcfa.

CAPITULO VIII

USO DE EQUIPAMENTOS

Artigo 23º

Tarifa de uso de equipamento

1. A tarifa de uso de equipamento é devida pelos serviços prestados à carga ou ao navio, pela utilização de equipamentos de manobra e transporte marítimo, de manobra e transporte terrestre e outros de apoio ao movimento de navios, cargas e passageiros no porto.
2. Para efeitos de aplicação da tarifa, a contagem do tempo para os equipamentos terrestres decorre desde que o equipamento requisitado é colocado à disposição do utente ou sai da base até que o mesmo seja dispensado e chegue à base.
3. A contagem do tempo para os equipamentos marítimos decorre a partir do momento em que é colocado à disposição do utente até que o mesmo seja dispensado ou chegue ao ponto de partida.
4. A contagem do tempo de uso do equipamento é interrompida por motivo de avaria, falta de energia ou outras causas que pela APGB sejam consideradas impeditivas de o equipamento trabalhar.
5. O “equipamento à ordem” é facturado com uma tarifa correspondente a 50% da tarifa normal.

Artigo 24º

Equipamento de manobra e transporte marítimo

1. Pela utilização de equipamento de manobra e transporte marítimo, bem como das instalações e estruturas afectas a este equipamento, são devidas, por unidade e período de tempo indivisível, segundo o tipo, as tarifas constantes do quadro seguinte:

	TIPO DE OPERAÇÃO	UNIDADE	VALOR F.cfa
1	Atracar/Desatracar n/m até 500T	U	60.000
2	Atracar/Desatracar n/m até 500T A 2000T	U	90.000
3	Atracar/Desatracar n/m até 2000T A 5000T	U	120.000
4	Atracar/Desatracar n/m até 5000T A 10000T	U	150.000
5	Atracar/Desatracar n/m até 10000T A 20000T	U	180.000
6	Atracar/Desatracar n/m mais de 20000T	U	210.000

2. Pela prestação de serviços fora da zona portuária as tarifas acima são acrescidas de 50%.
3. As tarifas previstas nos números anteriores sofrerão um agravamento de 30% nos dias úteis das 00H00 às 08.00 e das 18H00 às 24H00 e de 50% aos Sábados, Domingos e Feriados.

4. Pela utilização de “equipamento à ordem” é facturado em conformidade com a tabela seguinte:

REBOCADOR

	TIPO DE EQUIPAMENTO	UNIDADE	VALOR F.cfa
1	Rebocador “à Ordem” de 500HP	H	90.000
2	Rebocador “à Ordem” de 501 HP até 1001 HP	H	120.000
3	Rebocador “à Ordem” de 1001 HP até 2000 HP	H	150.000
4	Rebocador superior à 2000 HP	H	180.000

Artigo 25º

Equipamento de manobra e transporte terrestre

1. Pelo uso de equipamento de manobra e transporte terrestre, bem como das instalações e estruturas afectas a este equipamento, são devidas, por unidade e período de tempo indivisível, segundo o tipo, as tarifas seguintes:

GUINDASTES/GRUAS

	TIPO DE EQUIPAMENTO	UNIDADE	VALOR F.cfa
1	Guindastes/Gruas (força de elevação) até 8 t	H	12.000
2	Guindastes/Gruas (força de elevação) até 12 t	H	20.000
3	Guindastes/Gruas (força de elevação) até 18 t	H	32.000
4	Guindastes/Gruas (força de elevação) até 25 t	H	52.000
5	Guindastes/Gruas (força de elevação) até 35 t	H	82.000
6	Guindastes/Gruas (força de elevação) superior a 35 t	H	131.000

EMPILHADORAS

	TIPO DE EQUIPAMENTO	UNIDADE	VALOR F.cfa
1	Empilhadora (força de elevação) até 3 t	H	15.000
2	Empilhadora (força de elevação) até 6 t	H	24.000
3	Empilhadora (força de elevação) até 9 t	H	38.000
4	Empilhadora (força de elevação) até 15 t	H	62.000
5	Empilhadora (força de elevação) até 25 t	H	86.000
6	Empilhadora (força de elevação) mais de 25 t	H	108.000

RESTANTE EQUIPAMENTO TERRESTRE

	TIPO DE EQUIPAMENTO	UNIDADE	VALOR F.cfa
TRACTORES			
1	Tractor	H	18.000
2	Tractor portuário	H	36.000
ATRELADOS			
3	Atrelado até 20 t	H	3.300
4	Atrelado até 30 t	H	5.000
5	Atrelado mais de 40 t	H	7.500
APARELHOS PARA DESCARGA E CARGA			
6	Veículos	H	3.500
7	Contentores e grandes pesos	H	7.300

8	Demais apetrechos	H	850
9	Bombas portáteis c/ até 3" diâmetro	H	9.000
10	Bombas portáteis c/ + 3" diâmetro	H	1.500

2. Aos valores das tarifas para os equipamentos terrestres em serviço prestado fora do horário normal de funcionamento serão acrescidas as tarifas de fornecimento de pessoal, conforme previsto no Art.º 19 deste regulamento.

3. Básculas

a) Por cada operação completa de pesagem da tara e da carga é devida a tarifa de 300 Fcfa/T;

b) Quando se trate da pesagem da totalidade de um lote de mercadorias provenientes de ou destinadas a um mesmo navio, em descarga ou carga directas, sem estacionamento ou armazenagem no porto, poderá, a pedido, ser aplicada uma tarifa de 150 Fcfa por cada tonelada de carga pesada para um mínimo de pesagem de 100 toneladas.

Artigo 26º

Alteração, desistência e paralisação

1. Por cada movimentação de mercadorias para embarque e que, por motivos alheios à APGB, voltam ao local de armazenagem sem que cheguem a embarcar, é devida a tarifa correspondente a 60% da Tabela VI.

2. A APGB autoriza a desistência do pedido ou o adiamento da hora marcada para o início da operação, sem encargo para o requisitante, desde que seja avisada dentro do seu horário normal de funcionamento com a antecedência mínima de 4 horas.

3. A desistência do aluguer do equipamento após o horário fixado no número anterior dá lugar ao pagamento de 2 horas “à ordem” do equipamento requisitado.

4. A alteração ou o adiamento da hora marcada para o início da operação após o horário fixado no nº 1 dá lugar ao pagamento de 1 hora “à ordem” do equipamento requisitado.

5. Os equipamentos requisitados e não utilizados ou verificado atraso no início dos trabalhos serão considerados “à ordem”.

6. A paralisação dos trabalhos do pessoal requisitado “à ordem”, por motivos alheios à APGB, dá lugar ao pagamento das tarifas constantes da Tabela seguinte:

	DESIGNAÇÃO	UNIDADE	VALOR F.cfa
1	Paralisação pessoal dirigente	H	1.250
2	Paralisação pessoal especializado	H	950
3	Paralisação pessoal trabalhador	H	650

CAPITULO IX

PILOTAGEM

Artigo 27º

Tarifa de pilotagem

1. A tarifa de pilotagem é devida, por parte dos armadores ou dos seus respectivos representantes legais, pelos serviços prestados ao navio pelas componentes dos sistemas de pilotagem de embarcações/navios em manobras de entrada, saída na areia de jurisdição da APGB, incluindo a sua disponibilidade e uso, nos termos dos regulamentos em vigor.
2. Integram as tarifas de pilotagem, para efeitos do seu cálculo e respectiva fixação, os serviços relativos a entrar e atracar, entrar e fundear, desatracar e fundear, desatracar e sair, suspender e atracar, e suspender e sair.
3. Considera-se serviço de entrar e atracar ou entrar e fundear, o conjunto de movimentos e manobras efetuadas pelo embarcação/navio desde que, fora da areia de jurisdição da APGB, inicia o movimento de aproximação à entrada até que conclua a manobra de estacionamento no local que lhe tiver sido destinado.
4. Considera-se serviço de desatracar e sair, ou suspender e sair, o conjunto de movimentos e manobras efetuadas pela embarcação/navio desde que inicia manobra até que se encontre no limite exterior da areia de jurisdição da APGB.
5. As tarifas de serviço de pilotagem são as seguintes:

ATRACAÇÃO/DESATRACAÇÃO	INTERNACIONAL	PESCA	NACIONAL
Navios até 3.000 TAB	265.625	132.800	81.450
Navios com mais de 3.000 TAB	324.600	162.300	95.000
Entrada ou saída de navios (fundeados)	130.000		

6. Em qualquer dos serviços mencionados nos números anteriores, estão incluídos os custos de transporte de piloto da estação para bordo da embarcação/navio e respectivo regresso.
7. Sempre que a pilotagem for feita sem a presença do piloto a bordo, ou seja, com recursos e meios à distancia, as tarifas acima estabelecidas têm uma redução de 50%.
8. Os navios de passageiros com menos de 3.000 toneladas de arqueação bruta terão uma redução de 25% da tarifa estabelecida no número 5.

CAPITULO X

INGRESSO NOS RECINTOS PORTUÁRIOS

Artigo 28º

Tarifa de ingresso nos recintos portuários

1. Pelo ingresso nos recintos portuários de veículo que efectue operações de descarga, carga e transporte no porto é devida a importância de 200 Fcfa para veículos ligeiros e 500 Fcfa para veículos pesados por cada entrada.
2. À pedido dos interessados, a tarifa pontual de ingresso nos recintos portuários poderá ser substituída por um valor anual de 25.000 Fcfa.
3. Aos trabalhadores de agências de navegação, representantes de armadores, carregadores ou recebedores de mercadorias e outros operadores portuários é emitido um livre-trânsito anual no valor de 30.000 Fcfa, desde que solicitado.
4. Pelo ingresso nos recintos portuários de passageiros no porto é devida a importância de 100 Fcfa por cada entrada.

CAPITULO XI

ENTRADA EM VIGOR

Artigo 29º

Data de entrada em vigor

O presente Regulamento de tarifários e tarifas entra em vigor a partir de 01 de Maio de 2021.

CAPITULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 30º

Aplicabilidade de tarifas

As tarifas aplicáveis pelos serviços prestados aos navios de longo curso arribados ou estacionados no porto, quer em relação a pilotagem de barra, a amarração e desamarração e etc mantem-se inalterável.

ANEXO

Interpretação dos termos

Para efeitos do disposto no presente regulamento, entende-se por:

Administração: o Director Geral da APGB.

Agente: o responsável legal do proprietário ou armador da embarcação.

Arqueação ou Tonelada de Arqueação bruta: a medida da dimensão global de um navio, ou seja, a soma dos volumes internos de todos os espaços fechados e abertos que estejam abaixo e acima do convés, convertidos em toneladas “Morson”, iguais a 2,832 m³ ou 100 pés cúbicos, nos termos da Convenção Internacional sobre a Arqueação de Navios, de 23 de Junho de 1969, uniformemente designada por GT ou TAB respectivamente.

ARMAZENAGEM

1. Considera-se **armazenagem** a permanência temporária de mercadorias, contentorizadas ou não, colocadas ou não sobre veículos, nos cais, terraplenos, armazéns e alpendres na área de jurisdição do porto, podendo revestir as seguintes modalidades:

a) Armazenagem a coberto – aquela em que as mercadorias são recolhidas em armazéns, telheiros ou quaisquer outros recintos onde ficam resguardadas da acção das condições atmosféricas;

b) Armazenagem a descoberto – quando as mercadorias permanecem noutros locais sem aquelas condições;

Atracação e acostagem: têm o mesmo significado para efeito de aplicação de tarifas que inclui um pacote de serviços prestados aos navios nos cais do porto;

Baldeação: movimentação de cargas por motivo de conveniência dentro do navio ou do navio para o cais e posterior embarque no mesmo navio.

Cais: as infra-estruturas e estruturas destinadas a atracação de navios incluindo a faixa de terrapleno adjacente e rodovias, defensas, cabeços de amarração e sistemas auxiliares de energia e fluidos ali instalados.

CARGAS

1. **Carga em trânsito internacional:** toda a carga desembarcada de um navio e posteriormente embarcada noutro navio com destino ao outro porto, com passagem por terra, sem sofrer qualquer alteração ou transformação durante a estadia em porto.

2. **Carga de transbordo (transhipment directo):** toda a carga desembarcada e imediatamente embarcada noutro navio, sem passagem por terra, podendo os navios estar estacionados ao largo ou acostados.

3. **Carga unitizada:** designação conjunta de unidades de carga acondicionadas em contentores, caixas metálicas, paletes ou em unidades pré-lingadas.

Carregador: o proprietário ou expedidor da carga que é parte num contrato de transporte;

CONTENTORES

1. Entende-se por **contentor** o meio utilizado no acondicionamento de mercadorias de carga geral ou granel sólidos ou líquidos, incluindo combustíveis para efeitos de transportes desde que preencha os seguintes requisitos:

- a) Constitua um compartimento total ou parcialmente fechado destinado a conter mercadorias;
- b) Tenha um carácter permanente, sendo por este motivo suficientemente resistente para poder ser usado repetidas vezes;
- c) Seja especialmente concebido para facilitar o transporte de mercadorias por ou vários meios de transporte sem carregamentos intermédios;
- d) Tenha sido construído de forma a poder ser manejado com facilidade, particularmente aquando do seu transbordo de um meio de transporte para outro;
- e) Seja susceptível de poder ser facilmente enchido e esvaziado;
- f) Tenha volume interior de, pelo menos, 1m³.

2. A definição de contentor abrange os respectivos acessórios e equipamentos em conformidade com a sua categoria, desde que com ele sejam transportados, e não compreende os veículos e respectivos acessórios ou peças separadas, nem as embalagens.

3. As plataformas de carga são equiparadas a contentores.

Embarcação: os navios, batelões, lanchas e quaisquer outros meios flutuantes com ou sem sistema de propulsão própria.

EQUIPAMENTOS:

1. Equipamento terrestre

Considera-se equipamento terrestre as máquinas, aparelhos e utensílios destinados a serem utilizados em terra pelas embarcações, contentores, mercadorias e passageiros na sua movimentação no porto.

2. Equipamento marítimo

Considera-se equipamento marítimo as embarcações, máquinas, aparelhos e

instrumentos destinados a serem utilizados em manobras e transportes por embarcações, mercadorias e passageiros.

Exploração: a Direcção dos Serviços de Operação Portuária.

Estacionamento: resume-se à utilização das águas portuárias a partir do momento em que o navio entra na área da barra até a sua partida do porto.

Estiva e desestiva: actividade de movimentação das mercadorias a bordo, como carregamento ou descarga, ou outro de conveniência do responsável pelas embarcações, compreendendo esse serviço a arrumação e a retirada dessas mercadorias no convés ou nos porões, incluindo o transbordo, realizadas através de equipamentos de bordo ou de terra.

Fundeadouro: a área do plano de água destinada a manobra e amarração no ferro de navios, abrigada e de dimensões e fundos compatíveis com as marés, correntes, condições meteorológicas e procedimentos operacionais do porto.

CARGA

Classificação de cargas quanto ao seu modo de acondicionamento:

1. As cargas são classificadas, quanto à sua forma de apresentação, em carga geral e carga a granel.
2. A **carga geral, ou convencional**, considera-se **fraccionada** ou solta quando se apresenta a avulsa, acondicionada ou não em embalagens;
3. A **carga geral, ou convencional** considera-se **unitizada** - quando se apresenta reunida em embalagens com características especiais de tipo e dimensões uniformes, com vista a sua suficiente movimentação por meios mecânicos, tais como em caixa metálicas ou contentores, atrelados, paletes ou unidade pré-lingadas.
4. A **carga a granel** - as que, possuindo características uniformes, não são susceptíveis de serem contadas à peça e não se apresentam embaladas.

Classificação das mercadorias quanto a natureza:

5. Relativamente a sua natureza as mercadorias são classificadas em mercadorias normais e especiais.
6. Consideram-se:
 - a) **Mercadorias normais** – as que para a sua movimentação e armazenagem não requerem precauções especiais;
 - b) **Mercadorias especiais.** – as que, pela sua natureza e valor, pelos seus potenciais efeitos, requerem precauções especiais na sua movimentação e armazenagem;

¶ As mercadorias especiais classificam-se em:

- a) **Mercadorias perecíveis** – as susceptíveis de se deteriorarem com facilidade;
- b) **Mercadorias incómodas** – as susceptíveis de provocarem um ambiente desagradável;
- c) **Mercadorias nocivas** - as susceptíveis de provocarem danos físicos, materiais ou doenças;
- d) **Mercadorias perigosas** - as susceptíveis de provocarem explosão, incêndio, corrosão ou contaminação;
- e) **Mercadoria de elevado valor** - as particularmente susceptíveis de serem objecto de acções criminosas, nomeadamente, roubo ou furto.

NAVIOS

- a) **Navios-tanque:** navios classificados como petroleiros, de transporte de gás, cisternas e outros não especificados, destinados exclusivamente ao transporte de granéis líquidos;
- b) **Navios de contentores:** navios classificados como porta-contentores e todos aqueles que operem exclusivamente, em cada escala, em terminais especializados na movimentação de contentores;
- c) **Navios Roll-on/Roll-off:** navios classificados como Ro/Ro. Estão ainda incluídos os navios classificados como car-ferry e navios mistos Ro-Ro/Lo-Lo, com rampa;
- d) **Navios de passageiros:** navios classificados para o transporte de passageiros;
- e) **Restantes embarcações ou navios:** as restantes embarcações e navios não incluídos nas alíneas anteriores.

OPERAÇÕES DE TRAFEGO

1. Entende-se por tráfego todo o serviço relativo ao manuseamento das mercadorias, desde a descarga da embarcação até à sua entrega pelo porto e desde a sua recepção pelo porto até ao seu embarque, incluindo a sua conferência e passagem de recibos, podendo por natureza das operações ser classificado em:

- a) **Directo** – quando as mercadorias são descarregadas do navio directamente para o meio de transporte que as conduz para fora do porto e vice-versa, sem passar pelo cais;
- b) **Indirecto** - quando as mercadorias são descarregadas do navio para o cais e, posteriormente, transportada para os locais de armazenagem a

coberto ou a descoberto, para depois serem carregadas nos meios de transportes que as conduzem para fora do porto ou vice-versa

Porto: todas as áreas marítimas, fluviais e terrestres que de acordo com o anexo ao Decreto-lei nº 18/83, de 4 de Julho, estejam submetidas a jurisdição da Administração dos Portos da Guiné-Bissau (APGB);

Proprietário: o proprietário ou armador da embarcação;

Recebedor: o proprietário ou destinatário da carga que é parte num contrato de transporte;

Serviço de linha de navegação regular: considera-se em serviço de linha de navegação regular todo e qualquer navio porta-contentores, frigorífico, roll-on/roll-off, de passageiros ou de carga geral que satisfaça simultaneamente as seguintes condições:

- a) Opere ao serviço de determinado armador;
- b) Escale o porto pelo menos seis vezes em cada ano civil, de acordo com um programa anual, publicado e comunicado com antecedência à autoridade portuária do qual constem as escalas imediatamente anteriores e posteriores a cada escala no porto;
- c) Sirva o porto pelo menos uma vez em cada viagem redonda, prevista no respectivo programa.

Tarifário: o conjunto de normas que fixam as tarifas e as regras da sua aplicação;

Tarifa: o preço devido pelas prestações de serviços públicos;

Utilização do porto: resume-se à utilização das infra-estruturas e superestruturas portuárias pelas cargas provenientes de ou destinadas aos portos estrangeiros;

VEÍCULOS:

- **Veículos ligeiros:** inclui motociclos, ciclomotores, velocípedes, todos os veículos automóveis ligeiros e respectivos atrelados;
- **Outros veículos:** inclui todos os veículos pesados, reboques, semi-reboques e veículos articulados;
- **Veículos com carga:** inclui todos os veículos indicados anteriormente e a carga neles transportados, independentemente da sua natureza e quantidade.